

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

PLATAFORMAS Mob2is

A presente política de privacidade e proteção de dados pessoais (“**Política de Privacidade**”) regula a recolha e o tratamento dos dados pessoais dos utilizadores (“**Utilizador**” ou “**Utilizadores**”) pela Verde & Silva, Lda. (“**Mob2is**”), com sede na Rua de Vales, Nº 303, 4910-503, Caminha e número de pessoa coletiva 517607026 enquanto responsável pelo tratamento no seu website (<https://mob2is.pt/>), sistemas e aplicações móveis, incluindo a “**Plataforma Outdoor**” e a “**Plataforma Indoor**” (conjuntamente referidos como “**Plataformas Mob2is**”).

A disponibilização dos seus dados pessoais implica o conhecimento e aceitação das condições constantes desta Política de Privacidade. A presente Política de Privacidade é complementada pelos [Termos e Condições de Utilização](#) e pela [Política de Cookies](#), juntamente com os quais deverá ser lida de modo a que o Utilizador possa obter toda a informação relevante para o bom funcionamento e utilização das Plataformas Mob2is.

Para quaisquer dúvidas ou questões, poderá contactar a Mob2is, através do endereço de email: info@mob2is.pt

1. Tratamento de dados pessoais pela Mob2is

Os dados pessoais correspondem a qualquer informação, de qualquer natureza e em qualquer suporte (físico, som ou imagem), relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável. É considerada identificável a pessoa que possa ser identificada, direta ou indiretamente, por exemplo, através do nome, do número de identificação, de um dado de localização, de um identificador eletrónico ou outros elementos que permitam chegar à identificação dessa pessoa singular.

O acesso e utilização das Plataformas Mob2is não implicam, por si só, a disponibilização de dados pessoais pelo Utilizador, sem prejuízo da utilização de cookies, nos termos descritos na [Política de Cookies](#).

Não obstante, no âmbito das atividades e serviços disponibilizados através das Plataformas Mob2is, a Mob2is poderá recolher e tratar os dados pessoais dos Utilizadores, atuando como

responsável pelo tratamento. Neste contexto, são recolhidas e tratadas as seguintes categorias de dados pessoais:

CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS	TIPOS DE DADOS
Dados de identificação	Nome, nacionalidade, género e idade.
Dados de contacto	Endereço de e-mail.
Dados de conta e perfil	Endereço de e-mail e password encriptada, preferências e perfil de mobilidade (e.g. limitação visual, física, auditiva).
Dados de localização	Dados relativos à localização geográfica aproximada e/ou precisa, conforme as opções selecionadas no respetivo sistema operativo do dispositivo móvel pelo Utilizador.
Dados de utilização das Plataformas Mob2is	Endereço de IP, localização geográfica, cookies ou tecnologias semelhantes, conteúdos e serviços acedidos, tipo de dispositivo (Android ou iOS), idioma do dispositivo, preferências de acessibilidade e incidentes reportados, histórico de percursos realizados.

2. Finalidades e fundamentos do tratamento de dados

No âmbito da relação estabelecida com os titulares dos dados, a Mob2is recolhe e trata dados pessoais para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, tendo por base os fundamentos de licitude previstos no RGPD, da seguinte forma:

FINALIDADES		FUNDAMENTOS DE LICITUDE
Registo e criação de conta		Execução contratual e realização de diligências pré-contratuais
Gestão de Acessos		Execução contratual
Gestão de contactos, pedidos de informação ou reclamações		Interesse legítimo da Mob2is em responder aos contactos, pedidos de informação e reclamações recebidas.
Disponibilização dos serviços e utilização das Plataformas Mob2is		Execução contratual e realização de diligências pré-contratuais
Serviços de apoio ao cliente		Execução contratual e realização de diligências pré-contratuais
Análise de perfil (cookies)	Análise generalizada	Interesse legítimo da Mob2is em assegurar o correto funcionamento das Plataformas Mob2is
	Análise individualizada	Consentimento

O Utilizador será sempre informado dos dados de fornecimento obrigatório e/ou opcional. Contudo, o não fornecimento dos dados obrigatórios poderá comprometer a prossecução das finalidades referidas.

Sempre e quando existam campos de escrita livre, poderão ser facultados espontaneamente, pelo Utilizador, outros dados pessoais para além dos acima indicados. No entanto, deverá ser evitada a partilha de dados sensíveis, de terceiros e/ou quaisquer outros dados excessivos ou irrelevantes para os fins prosseguidos.

Adicionalmente, a Mob2is poderá tratar, de modo anonimizado, dados relativos ao início e fim de navegação, tipo de rota seleccionada, conclusão efetiva do percurso, destinos e desvios

efetuados, bem como métricas de utilização para finalidades de análise estatística, avaliação de eficácia das rotas e melhoria da experiência do Utilizador.

3. Conservação dos seus dados pessoais

Os dados pessoais serão conservados pelo período de tempo estritamente necessário para a realização das finalidades para as quais foram recolhidos, exceto se outro prazo de conservação decorrer da lei aplicável e/ou se os dados pessoais forem necessários para o exercício de direitos ou cumprimento de deveres aplicáveis em processo judicial ou administrativo.

A Mob2is poderá ainda manter os dados para além destes períodos para fins estatísticos, de modo anonimizado.

4. Direitos dos titulares dos dados pessoais

O Utilizador tem os seguintes direitos à luz da legislação de proteção de dados:

- **Direito de Acesso:** o direito de confirmar se os seus dados pessoais são ou não objeto de tratamento pela Mob2is, bem como o direito de aceder aos seus dados pessoais e a determinadas informações, incluindo a obtenção de uma cópia dos seus dados pessoais em fase de tratamento;
- **Direito de Retificação:** o direito de obter a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito, bem como o direito a completar os seus dados, caso estes se encontrem incompletos;
- **Direito ao Apagamento:** o direito de solicitar o apagamento dos seus dados em determinados casos, designadamente, se os seus dados pessoais deixarem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento. Este direito não prejudica o cumprimento das obrigações legais de conservação de dados pessoais que impendam sobre a Mob2is;
- **Direito à Limitação do Tratamento:** o direito de solicitar a limitação do tratamento dos seus dados em determinados casos, nomeadamente, se o tratamento for ilícito e se se opuser ao apagamento dos dados, solicitando, em contrapartida, a limitação da sua utilização;

- **Direito de Portabilidade dos Dados:** o direito de receber os dados pessoais que tenha fornecido à Mob2is, num formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática, incluindo, ainda, o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento;
- **Direito de Oposição:** o direito de oposição possibilita que, em determinados casos, o Utilizador se possa opor, a qualquer momento, por motivos relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos seus dados.

Sempre que o consentimento seja o fundamento de licitude aplicável, o Utilizador poderá, a todo e qualquer momento, retirar o consentimento prestado, sem que tal invalide os tratamentos efetuados com base no consentimento previamente dado.

Para o exercício dos direitos acima referidos, e de acordo com as condições legalmente aplicáveis, o Utilizador deverá submeter um pedido escrito para o endereço de e-mail info@mob2is.pt.

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, caso entenda que o tratamento viola o regime legal em vigor, o Utilizador tem ainda o direito de apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, com sede na Av. D. Carlos I, 134, 1.º, 1200-651 Lisboa, telefone: +351 213 928 400 200 (chamada para a rede fixa nacional), email: geral@cnpd.pt ou junto de outra autoridade de controlo competente nos termos da lei.

5. Comunicação de dados pessoais

A Mob2is poderá recorrer a entidades por si contratadas para a prestação de serviços. Estas entidades atuam como suas subcontratantes, de acordo com as instruções da Mob2is, para finalidades por esta estabelecidas e em estrito cumprimento das normas legais sobre proteção de dados pessoais, segurança da informação e demais obrigações aplicáveis nos termos de um acordo escrito celebrado entre as partes.

Adicionalmente, os dados pessoais dos titulares poderão ser comunicados a entidades terceiras, quando tais comunicações de dados sejam necessárias ou adequadas **(i)** à luz da lei aplicável; **(ii)** para o cumprimento das obrigações legais e ordens judiciais; **(iii)** para resposta a solicitações de autoridades públicas ou governamentais.

Fora destas situações, não partilhamos os seus dados pessoais com terceiros.

6. Medidas de segurança adotadas

A Mob2is desenvolve os seus melhores esforços para proteger os dados pessoais dos Utilizadores contra acessos não autorizados. Para o efeito utilizamos sistemas de segurança, regras e outros procedimentos, de modo a garantir a proteção dos dados pessoais, bem como a prevenir o acesso não autorizado aos dados, o uso impróprio, a sua divulgação, perda ou destruição.

É, no entanto, da responsabilidade dos Utilizadores garantir e assegurar que os dispositivos e equipamentos utilizados para aceder às Plataformas Mob2is se encontram adequadamente protegidos contra softwares nocivos, vírus informáticos e worms.

Adicionalmente, os Utilizadores deverão estar cientes que, sem a adoção de medidas de segurança adequadas (por exemplo, a configuração segura do programa de navegação, software antivírus atualizado, utilização de firewall e o não uso de software de origem duvidosa), o risco de os dados pessoais e passwords serem acedidos por terceiros não autorizados é agravado.

Em caso de deteção de algum defeito, bug ou anomalia nas Plataformas Mob2is, o Utilizador deverá comunicar de imediato a sua existência à Mob2is e não procurar através dos referidos aceder a informação comercial, dados pessoais de outros utilizadores, alterar as características das Plataformas Mob2is ou, de qualquer outra maneira, explorar o defeito, bug ou anomalia para utilizar as Plataformas Mob2is de forma irregular, ilícita ou diferente da autorizada pela Mob2is.

7. Transferências internacionais de dados

No âmbito da sua atividade, a Mob2is não efetua transferências de dados pessoais para países terceiros (fora do Espaço Económico Europeu) ou organizações internacionais.

Caso pretenda efetuar tais transferências, a Mob2is assegura a implementação dos mecanismos necessários para executar qualquer transferência em obediência às condições

previstas na lei. Neste sentido, tais transferências serão efetuadas **(i)** quando exista uma decisão de adequação da Comissão Europeia para o país destinatário dos dados; **(ii)** para entidades sedeadas ou localizadas nos Estados Unidos da América que estejam certificadas ao abrigo do mecanismo EU-US Data Privacy Framework; ou **(iii)** nos restantes casos, com base na implementação de garantias adequadas, tais como cláusulas contratuais-tipo de proteção de dados adotadas pela Comissão Europeia, comprometendo-se as entidades responsáveis a adotar as medidas complementares de proteção necessárias para garantir, tanto quanto possível, que o nível de proteção dos dados pessoais transferidos é essencialmente equivalente ao existente na União Europeia.

Se e quando aplicável, o Utilizador pode solicitar cópia dessas cláusulas através dos contactos mencionados.

8. Cookies

Para mais informações sobre os cookies implementados nas Plataformas Mob2is, por favor, consulte a nossa [Política de Cookies](#).

9. Contactos

Para quaisquer dúvidas ou questões sobre como tratamos os seus dados pessoais ou sobre como poderá exercer os seus direitos, poderá contactar-nos através do endereço de email: info@mob2is.pt.

10. Alterações à Política de Privacidade

A Mob2is reserva-se o direito de, a todo o tempo e sem aviso prévio e com efeitos imediatos, alterar, acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Política de Privacidade. Quaisquer alterações serão imediatamente divulgadas nas Plataformas Mob2is. Caso impliquem uma alteração substancial relativamente à forma como os seus dados serão tratados, notificá-lo-emos através dos dados de contacto que nos tenha disponibilizado.

